

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3779/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด น่าน  
นาง กา ญจนา อินวงศ์ษา

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  
พ.ศ.2490 มาตรา 38, มาตรา 74

แม้จำเลยจะเป็นผู้เก็บวัตถุระเบิดของกลางมา แต่จำเลยก็ไม่ทราบว่าเป็นวัตถุระเบิด เพียงทราบเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจที่ตรวจค้นบอก จำเลยจึงไม่มีเจตนาที่จะกระทำความผิดฐานมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่โจทก์ฟ้อง.

---

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 38, 74 คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 9 และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 38

ประกอบด้วยมาตรา 74 คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 9 พิจารณาคำพิพากษณ์แห่งคดีแล้ว เห็นว่า วัตถุประสงค์ของกลางที่อยู่ในครอบครองของจำเลยมีจำนวนเพียงเล็กน้อยทั้งยังปรากฏตามทางนำสืบของโจทก์ว่าจำเลยเก็บวัตถุประสงค์ของกลางได้ มิใช่จำเลยจัดหาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการกระทำความผิดกฎหมายแต่อย่างใด จำเลยอาจกระทำลงไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงเห็นควรลงโทษจำเลยสถานเบาโดยให้ลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด 1 ปี คำให้การรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมและสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 8 เดือนของกลางรับ

### จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแล้ว ให้ยกฟ้องโจทก์ ส่วนของกลางเป็นของที่มีไว้เป็นความผิดจึงให้รับ

### โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2533 เวลา 14.40 นาฬิกาเจ้าสิบตำรวจทวีป จันทรเจริญ สิบตำรวจเอกวิฑูรย์ จันทะลองเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองน่าน กับพวกรวมประมาณ 10 คน นำหมายค้นของสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองน่านไปทำการตรวจค้นบ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 6 ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นบ้านของนายเชาว์ อินวงศ์ษา กับจำเลย ไม่พบนายเชาว์ คงพบแต่จำเลย เจ้าพนักงานตำรวจดังกล่าวทำการตรวจค้นบ้านพบวัตถุประสงค์ที่เอ็นที่จำนวน 1 แท่ง อยู่ในห้องนอนของบ้านดังกล่าวและจับกุมจำเลยดำเนินคดีข้อหาซื้ออาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นฎีกามีว่า จำเลยกระทำผิดตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ โจทก์มีจำสืบตำรวจทวีป จันทร์เจริญ และสืบตำรวจเอกวิฑูรย์ จันทะลอง เป็นพยาน เบิกความว่า ในวันเกิดเหตุเวลา 14.40 นาฬิกา พยานทั้งสองกับพวกพร้อมกันตรวจ ค้นบ้านเลขที่23 หมู่ที่ 6 ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านซึ่งเป็นบ้าน ของนายเชาว์ อินวงศ์ษา สามีจำเลย เพราะสงสัยว่าจะมีของผิดกฎหมายเมื่อไปถึง บ้านดังกล่าวไม่พบนายเชาว์คงพบแต่จำเลยซึ่งยินยอมให้ค้นโดยดี การตรวจค้นได้ พบวัตถุระเบิดทีเอ็นที จำนวน 1 แท่งเป็นแท่งกลมยาวประมาณ 2 นิ้ว อยู่ในห้อง นอนบ้านดังกล่าว เห็นว่าจากคำเบิกความของจำสืบตำรวจทวีปและสืบตำรวจเอกวิฑูรย์ตอบทนายจำเลยถามค้านตรงกันว่าที่ไปค้นบ้านดังกล่าว เพราะสงสัยว่านายเชาว์ เป็นคนร้ายลักทรัพย์ในท้องที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองน่าน นอกจากนี้สืบตำรวจ เอกวิฑูรย์ จันทะลอง ได้เบิกความว่า เมื่อถามว่าวัตถุระเบิดดังกล่าวเป็นของใคร จำเลยตอบว่าเก็บวัตถุระเบิดดังกล่าวมาจากริมแม่น้ำน่าน ในชั้นสอบสวนจำเลย ให้การต่อพนักงานสอบสวนไว้ชัดเจนว่าเมื่อกลับจากทำสวนได้พบดินระเบิดดังกล่าว ที่ฝังน้ำบ้านคอวังตำบลกองควาย จึงเก็บมาไว้ที่บ้านโดยไม่ทราบว่าดินระเบิดดังกล่าว เป็นสิ่งของที่ผิดกฎหมาย ดังปรากฏตามบันทึกการสอบสวนลงวันที่ 18มกราคม 2533 เอกสารหมาย จ.3 ร้อยตำรวจเอกวิฑูรย์ อุตบุรี พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจ ภูธรอำเภอเมืองน่าน เบิกความว่า ระเบิดของกลางนายทะเบียนสามารถออกใบ อนุญาตให้ได้ ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ระเบิดชนิดนี้ระเบิดหิน พันตำรวจโทถาวร พลอย เลื่อมแสง รัชการการกองกำกับการวิทยาการ ผู้ตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดของกลางคดีนี้ ก็เบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่า กล่องวัตถุระเบิดของกลางดังกล่าวหากคน ธรรมดาซึ่งไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องระเบิด เห็นกล่องดังกล่าวจะไม่รู้ว่าเป็นระเบิดที เอ็นที จำเลยเองก็นำสืบไว้ชัดว่า เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจพบของกลางที่ข้างฝาบ้าน ได้สอบถามจำเลยว่ารู้จักไหม จำเลยตอบว่าไม่รู้จัก เจ้าพนักงานตำรวจจึงบอกว่าเป็น วัตถุระเบิดและที่ให้การรับในชั้นสอบสวนก็รับเพียงว่าของกลางอยู่ในบ้านจริง แต่ไม่

ทราบว่าเป็นวัตถุระเบิด และของกลางมิได้เป็นของตนเช่นนี้ จึงเห็นได้ว่าแม้จำเลย  
จะเก็บวัตถุระเบิดของกลางมาแต่จำเลยเองก็ไม่ทราบว่าเป็นวัตถุระเบิด เพียงทราบ  
เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจที่ตรวจค้นบอก จำเลยจึงไม่มีเจตนาที่จะกระทำความผิดฐานมีวัตถุ  
ระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่โจทก์ฟ้องที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2  
พิพากษาว่า จำเลยไม่มีความผิด ให้ยกฟ้องนั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่  
ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สมมาตร พรหมานุกูล-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |